

1503482-88.2021.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Fernando Cesar do Nascimento
Comarca: Santos
Foro: Foro de Santos
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 20/07/2022
... em geral". (RJTACRIM 48/228).

Ainda:

TRÁFICO DE DROGAS. Alegação acerca de insuficiência de provas. Desacolhimento. Hipótese na qual são sólidos os demonstrativos a respeito da imputada traficância. Depoimentos de policiais civis que, prestados sob o crivo do contraditório, são suficientes a embasar édito condenatório. Laudos decorrentes de perícia que são de consideração. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santos
Foro de Santos
3ª Vara Criminal
Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503482-88.2021.8.26.0536 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 18 de julho de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. FERNANDO CESAR DO NASCIMENTO. Eu, Matheus de Carvalho Alvarez Teruya, Assistente Judiciário, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503482-88.2021.8.26.0536
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MICHEL DE JESUS RODRIGUES

Vistos.

MICHEL DE JESUS RODRIGUES foi denunciado como incurso nos artigos 157 c.c. 14, inciso II, do Código Penal, porque no dia 20 de outubro de 2021 teria tentado subtrair os valores contidos no caixa do estabelecimento comercial "Empório Laurinha", mediante ameaça com simulacro de arma de fogo. O flagrante foi convertido em prisão preventiva (págs. 18/20). Aditamento da denúncia a págs. 60/61 para esclarecimento acerca da capitulação do crime. A denúncia e sua emenda foram recebidas em 03 de novembro de 2021 (págs. 62/63). No mesmo ato, a prisão cautelar foi revogada. O réu foi citado a pág. 81 e apresentou defesa a págs. 88/92.

Afastada a absolvição sumária (págs. 103/104), a audiência de instrução foi designada.

Laudo do simulacro de arma a págs. 109/111 e bilhete apreendido a pág. 128.

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu, apresentada alegações finais pelo Ministério Público e concedido prazo para apresentação de memoriais para a Defesa (págs. 143/144)

Memoriais da Defesa a págs. 146/149.

Era o necessário a relatar.

À fundamentação e decisão.

Tem-se, in casu, acusação do cometimento do crime de roubo, assim previsto no Código Penal:

“Roubo

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

A ação é procedente.

A materialidade do delito vem comprovada nestes autos pelo conjunto probatório coligido, especialmente pelo auto de prisão em flagrante (pág. 01), boletim de ocorrência (pág. 02/04), auto de exibição (pág. 05), bilhete apreendido (pág. 128), laudo realizado no simulacro de arma de fogo (págs. 109/111), bem como também a prova oral coletada nos autos.

Em igualdade, a autoria foi demonstrada a contento e recai sobre o réu.

Confira-se.

A vítima M. narrou que trabalhava no Empório Laurinha. No dia dos fatos, enquanto atendia no caixa do estabelecimento, chegou um rapaz que perguntou se estava só e jogou um papel para ela, no qual estava escrito que era um assalto e não devia reagir. Ele levantou a blusa e mostrou a arma, no entanto, no susto, a vítima começou a agir espontaneamente, atirando coisas que tinha na mão contra ele. O autor do delito se assustou e saiu correndo da loja, dizendo “mulher maluca”. A vítima saiu atrás e gritou “ladraão!” e outras pessoas na rua a auxiliaram na divulgação. A viatura passou no momento e abordou o indivíduo. Não se recorda se no bilhete estava escrito que estava armado. Quando os policiais retornaram com o réu, identificou que era ele que tinha tentado roubar o Empório e, na hora, ele próprio confessou. Afirma, inclusive, que portava a mesma arma que foi mostrada a pouco. Em audiência, reconheceu novamente o réu como autor do delito.

Cabe pontuar que em tema de delito patrimonial, a palavra das vítimas goza de presunção de idoneidade, sendo preciosa para identificar os autores, posto que referidos crimes são geralmente cometidos na clandestinidade, tendo apenas as partes como envolvidas.

Ainda sobre a importância palavra da vítima, destaca-se:

“A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão que procura contribuir - como regra - para a realização do justo concreto”.

“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos”.

“Roubo. Art. 157, caput, do CP. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Absolvição inadmissível. Confissão parcial. Validade do depoimento dos policiais e reconhecimento efetuado pela vítima. Fuga com os bens subtraídos suficiente para caracterizar a consumação. Violência real que assegurou a subtração do bem. Impossibilidade do reconhecimento da tentativa. Penas e regime mantidos. Recurso improvido.”.

(TJSP, Apelação 990092205404, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 07/01/2010, reg. 22/01/2010).

“PROCESSO PENAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - PROVAS VÁLIDAS - RECONHECIMENTO. As

declarações da vítima são suficientes para a configuração do crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios. ROUBO - CRIME CONSUMADO - RETIRADA DO BEM DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO. Diante da materialidade e autoria delitiva suficientemente provada pela subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, com a retirada do bem da esfera de vigilância da vítima, é cabível o decreto condenatório por roubo consumado. APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA POR CAUSA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA -DESCABIMENTO. Não há confissão espontânea a que alude o artigo 65 do Código Penal, como circunstância determinante de alguma redução de pena, quando a confissão vem acompanhada de inverídica versão que procura eliminar as causas de aumento da pena, previstas no § 2o do artigo 157 do Código Penal.".

(TJSP, Apelação 993050247317 - 8945913200000000, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/01/2010, reg. 23/01/2010).

"Apelação - Furto Simples - Artigo 155, 'caput', do Código Penal - Pedido ministerial de condenação - Admissibilidade - Autoria demonstrada - Provas - Depoimento da vítima - Valor probante - Relevância - A palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, principalmente o furto, cometido na clandestinidade, serve de prova suficiente para o decreto condenatório. Furto consumado em sua inteireza - O crime patrimonial se consuma quando o agente se apodera da "res" com a inversão da posse - Não caracterização da fraude - Qualificadora não utilizada pelo agente para ludibriar a confiança da vítima - Furto simples configurado. Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal - Privilégio reconhecido - Pequeno valor atribuído à coisa furtada e acusado que apresentou primariedade, requisitos necessários à concessão do benefício. Regime de cumprimento dd pena Fixação do regime aberto, nos termos do artigo 33, ^ 2", alínea "c", do Código Penal. Recurso ministerial provido.".

(TJSP, Apelação 990092229176, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/01/2010, reg. 23/01/2010)

"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA - CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU - PALAVRA DA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA - Nossa jurisprudência é de entendimento que: cometido o crime de roubo a coberto de qualquer testemunha, ganha especial relevância a palavra da vítima, sendo suficiente tanto para autorizar a condenação quanto para a manutenção de qualificadora negada pelo acusado, desde que seus depoimentos sejam plausíveis, coerentes, seguros e estejam em harmonia com as demais provas existentes."

[TJMA, Acr 005033-2004 - (50.084/2004), 2ª Câmara Criminal, j. 03/06/2004].

"PENAL - ROUBO QUALIFICADO - SUBTRAÇÃO - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE NA VÍTIMA - AUTORIA E MATERIALIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - 1) Provado que os agentes, em concurso, subtraíram dinheiro da vítima, mediante grave ameaça e violência, causando-lhe lesão de natureza grave, incensurável a sentença que os dá como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, primeira parte, do CP. 2) Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, demonstrando plena convicção dos autores do roubo, reveste-se de relevante valor probatório e consistente elemento seguro para formar o convencimento do juiz sentenciante. 3) Apelo improvido."

[TJAP, Acr 170603 - (6321), Câmara Única, j. 16/12/2003].

E esse é exatamente o caso dos autos, posto que a palavra dela coaduna-se com as demais provas colhidas no feito. Cito, nesse ponto, o testemunho do policial, que detalhou a abordagem:

O policial RICARDO afirma que estavam em patrulhamento pelo Centro de Santos e, próximo à Praça dos Andradas, populares apontaram no sentido da Rodoviária, informando que houve uma tentativa de roubo e o autor do delito teria se evadido de bicicleta preta e vermelha, seguindo naquela direção. Os policiais logo avistaram um indivíduo com a descrição passada e adentrando em local da Rodoviária destinada ao acesso exclusivo de ônibus. Lá, foi abordado e logo informou acerca do simulacro. Indagado sobre seu envolvimento, ele confessou ter tentado praticar um roubo. Retornando ao comércio, a funcionária informou que ele chegou de bicicleta, colocou um bilhete e pediu para ela ler. Em seguida, fez um gesto de estar portando

o armamento. Ela disse que percebeu que era de brinquedo e jogou objetos nele. Antes da abordagem, os populares informaram as vestes que portava e o réu batia com essa descrição. Acredita que entre a apreensão e crime se passaram poucos minutos. O policial ELIZEU, também confirma a versão, acrescentando que os populares passaram as características, roupas e bicicleta do réu, bem como o sentido que teria percorrido após o assalto. Ele seguiu pela entrada de ônibus na rodoviária e lá foi abordado. Foi feita a revista e encontrado um simulacro de arma de fogo. Em primeiro momento negou, mas depois confessou o crime e que o praticou por falta de dinheiro. Voltaram ao local e a vítima confirmou os fatos e reconheceu o réu. A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação. Nesse sentido, registrem-se os seguintes precedentes:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - RT 68/64).

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese dos desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito" (Tacrim/SP - JUTACRIM 30/221).

"É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (TacrimSP - RT 530/372).

"PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador."

(Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.).

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência."

(HC 73518, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).

Na mesma direção:

"A condição de a testemunha ser Policial não a torna impedida ou suspeita para depor, devendo-se conferir à sua palavra a necessária credibilidade, decorrente da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral". (RJTACRIM 48/228).

Ainda:

TRÁFICO DE DROGAS. Alegação acerca de insuficiência de provas. Desacolhimento. Hipótese na qual são sólidos os demonstrativos a respeito da imputada traficância. Depoimentos de policiais civis que, prestados sob o crivo do contraditório, são suficientes a embasar édito condenatório. Laudos decorrentes de perícia que são de consideração. Assim, condenação correspondente que se mantém. No mais, pena corretamente dosada e individualizada. Logo, recurso improvido. (TJSP – Apel. nº 0001623-53.2013.8.26.0549 – 15ª Câ. Dir. Crim. – Rel. Des. Encinas Manfré – J. em 13/11/2014)

TRÁFICO. Conduta de trazer consigo, para fins de fornecimento a consumo de terceiros, 4,3 gramas de maconha, 15,4 gramas de cocaína em forma de 50 pedras de "crack" e 24,5 gramas de cocaína em 34 porções. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Confissão judicial somada aos depoimentos dos policiais que efetuaram a apreensão da droga. Validade. Suficiência para a procedência da ação penal. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Impossibilidade de diminuição abaixo desse limite. Inteligência da súmula n 231 do STJ. Inadmissibilidade da redução que se justifica, ademais, por razões de segurança jurídica e para a observância dos princípios da isonomia, da individualização da pena e da separação de Poderes. Causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão da pena reclusiva em restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Imposição do regime aberto. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo defensivo parcialmente provido para esse fim. (TJSP – Apel. nº 0079402-29.2013.8.26.0050 – 16ª Câ. Dir. Crim. – Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo – J. em 18/11/2014)

Não é demais dizer que o réu foi preso em flagrante, fato que, segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra *Do Flagrante Delito*, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor: "Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

Neste ponto, relevante apontar que a vítima reconheceu o réu tanto no local dos fatos, em curto lapso após o crime, e também em audiência, a confirmar a versão dada pela acusação.

Em outro vértice, a versão do réu se encontra sem reforços no conjunto probatório, restando ilhada nos autos.

Em solo policial, optou pelo silêncio (pág. 13). No seu interrogatório judicial negou os fatos. Disse estar retornando de seu trabalho quando decidiu comprar doces para seus filhos no comércio local dos fatos. Disse que portava o simulacro de arma em função de praticar esporte com seu uso. Ao seguir para o caixa para retirar o dinheiro, acredita que a atendente viu a arma em questão e se assustou, passando a atirar coisas contra si. Ele se assustou e fugiu, com medo de – pelo fato de portar uma réplica de armamento – pudesse ser ter problemas com terceiros. Saiu de bicicleta e logo foi parado pela polícia.

Embora justifique que todo o ocorrido seja apenas um mal-entendido, sua versão não se coaduna com todo o contexto probatório, em especial não apresenta qualquer

explicação para o bilhete de pág. 128 que foi apreendido no dia dos fatos ou mesmo qual supostamente seria a intenção do conluio entre vítima e policiais para forjar tal documento e descrição dos fatos, somente com o fim de incriminá-lo. Sua narrativa não somente carece de provas, mas também de verossimilhança, não podendo ser assumida como legítima.

Sob estes termos, deve ser reconhecida a autoria do delito.

Em campo da tipificação, como apontado pelo Ministério Público, o simulacro de arma de fogo se faz bastante para incutir medo real na vítima que, durante os fatos, pode não perceber a ausência de letalidade do objeto.

O instrumento em voga é elemento caracterizador da grave ameaça, amoldando a conduta do réu ao tipo do roubo, como é delineado pela jurisprudência:

APELAÇÃO. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Ato infracional correlato ao crime descrito no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. O uso de simulacro de arma de fogo, saliente-se, confiscado, é o bastante para caracterizar a grave ameaça, elementar do delito de roubo. Sem a presença nos autos de algum dado probante, que modificasse a demonstração dos elementos constitutivos da infração, que espelhou um roubo consumado e majorado pelo nítido concurso de agentes, inafastável é a procedência da representação. Estão presentes no perfil do adolescente todas as razões que desautorizam uma medida em meio aberto, ou, ainda, na semiliberdade. A medida de internação é a resposta reeducativa apta e adequada – Artigo 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – frente ao ato infracional cometido com grave ameaça, exteriorizada pelo uso de réplica de arma de fogo, e diante de uma associação entre mais de um roubador. Fica mantida. Em contrapartida, a confissão espontânea, conquanto não magnetize a medida no regime mais brando, tem alto sentido pedagógico. Quem confessa mostra-se arrependido e sinaliza regeneração, fim primacial da medida socioeducativa. Esta iniciativa moral do educando deve espalhar-se no tempo de cumprimento da medida, merecendo ser sopesada, inclusive, quando da elaboração dos relatórios psicossociais, de manifesta influência à conclusão, quando favorável o estudo técnico, prognosticada desde a pretérita admissão de culpa do infrator. Recurso ao qual se nega provimento. (TJSP; Apelação Cível 1501066-59.2021.8.26.0630; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Hortolândia - 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia; Data do Julgamento: 09/05/2022; Data de Registro: 09/05/2022)

Em somatória, em específico ao caso presente, a vítima confirma o temor que sofreu, tanto que solicitou prestar depoimento sem a presença do requerido, por reservas pessoais. Como delata, sua reação foi de impulso e não por julgar estar realmente segura de qualquer modo.

Assim, deve ser condenado pela prática em questão.

Vale salientar que o deve ser reputado o crime em sua forma tentada (artigo 14, II, do Código Penal), considerando que deu início à execução do roubo no momento em que entregou o bilhete anunciando o delito e exercendo grave ameaça ao demonstrar a réplica de arma de fogo, sem sua consumação, contudo, por força da reação da vítima.

Passo, então, à dosimetria da pena, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, observado o critério trifásico.

Em fundamentação à aplicação das penas, observo que o réu não possui maus antecedentes (págs. 16/17), concorde ao axioma da presunção de inocência ou não-culpabilidade.

Os motivos, circunstâncias e as consequências do crime não são especialmente reprováveis. A culpabilidade da conduta também já foi mensurada no estabelecimento elevado dos parâmetros abstratos de pena no tipo penal incriminador.

Logo, a pena-base se mantém no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, permanecendo no mesmo patamar.

Na última fase do sistema trifásico, incidente a causa de diminuição em virtude do crime ser meramente tentado. Na espécie, o réu ainda estava no início de sua execução, sem qualquer dano concreto à incolumidade física da vítima ou do patrimônio dela ou de sua empregadora, razão pela qual a redução deve se dar no

grau máximo, isto é, 2/3.

Desse modo, a pena em definitivo fica em 01 ano e 04 meses de reclusão e 3 dias-multa.

Os dias-multa terão valores mínimos legais, devido à ausência de prova da capacidade econômica do réu.

Com relação ao regime prisional, a pena será cumprida, inicialmente, no regime aberto, em razão de a quantidade de pena privativa de liberdade ser inferior a 04 (quatro) anos de detenção e de ser o réu primário, consoante art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em função da grave ameaça (artigo 44 do Código Penal), mesmo motivo para não se aplicar o sursis, consoante disposição do artigo 77, inciso II, do Código Penal.

Dispositivo.

Ante o exposto e pelo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu MICHEL DE JESUS RODRIGUES, qualificado nos autos, por incurso no artigo 157, caput, c.c. 14, II, ambos do Código Penal, à seguinte pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, mais 03 (três) dias-multa nos valores mínimos legais.

Sem a emergência de novos motivos para decretação de segregação cautelar e considerando o regime inicial ora imposto, concedo ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade.

Também pelo regime inicial aplicado, despicienda a verificação de detração.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, por não ter requerimento expresso ou contraditório a esse respeito.

Com o trânsito em julgado, providencie os procedimentos de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Santos, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA